



法规 第3章 债权融资 03 公司债券



扫描二维码, 下载客户端, 随时随地做题
支持iPhone、iPad和Android手机



1. 单选题 题目ID:218287

根据《公司债券发行与交易管理办法》，下列说法中正确的是（）。

- A 公开发行公司债券筹集的资金，必须按照公司债券募集说明书所列资金用途使用，不得改变资金用途
- B 非公开发行公司债券，募集资金应当用于约定的用途；改变资金用途，必须经债券持有人会议作出决议
- C 公开发行公司债券筹集的资金，不得用于非生产性支出，可以用于弥补亏损
- D 发行人应当指定专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转

解析：

选项A错误，应为“改变资金用途，必须经债券持有人会议作出决议”。选项B错误，应为“改变资金用途，应当履行募集说明书约定的程序”。选项C错误，应为“不得用于弥补亏损和非生产性支出”。

正确答案:D

2. 单选题 题目ID:218295

根据《公司债券发行与交易管理办法》，公开发行公司债券应当符合相应的条件，下列说法中错误的是（）。

- A 具备健全且运行良好的组织机构
- B 最近3年平均可分配利润足以支付公司债券1年的利息
- C 具有合理的资产负债结构和正常的现金流量
- D 发行人最近3年无债务违约或者延迟支付本息的事实

解析：

选项D错误，此为发行“大公募”才需具备的条件。

正确答案:D

3. 单选题 题目ID:218296

根据《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引》，下列非公开发行公司债券的发行人，承销机构不得承接的有（）。「2019年」

- A 房地产公司
- B 典当行
- C 担保公司
- D 小贷公司

解析：

选项B正确，典当行属于负面清单中“特殊行业或类型的发行人”，不得非公开发行公司债券。房地产公司、担保公司、小贷公司为相对禁止主体（即在满足一定条件下可以发行）。

正确答案:B

4. 单选题 题目ID:218297

根据《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引》，以下不能成为非公开发行公司债券发行人的是（）。「2017/2015年」

- A 主体信用评级为A+的小贷公司
- B 地方融资平台公司
- C 房地产公司
- D 典当行

解析：

典当行属于负面清单中“特殊行业或类型的发行人”，不得非公开发行公司债券。

正确答案:D

5. 单选题 题目ID:218298

根据《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引》，出现下列情形（），发行人不得非公开发行公司债券。

- A 最近36个月内公司财务会计文件存在虚假记载
- B 存在违规对外担保或者资金被关联方或第三方以借款、代偿债务、代垫款项等方式违规占用的情形
- C 最近24个月内因违反公司债券相关规定被中国证监会采取行政监管措施，或最近12个月内因违反公司债券相关规定被证券交易所等自律组织采取纪律处分或自律监管措施，尚未完成整改的
- D 最近2年内财务报表曾被注册会计师出具保留意见且保留意见所涉及事项的重大影响尚未消除，或被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告

解析：

选项A错误，应为最近24个月内。选项B错误，缺少“仍处于继续状态”要素。选项C错误，中国证监会采取行政监管措施是最近12个月，交易所等自律组织采取纪律处分，无“自律监管措施”，且时间为最近6个月。

正确答案:D

6. 单选题 题目ID:218301

根据《上海证券交易所公司债券发行上市审核规则适用指引第1号——申请文件及编制》及《上海证券交易所公司债券发行上市审核规则适用指引第3号——审核重点关注事项》，下列关于公司债券募集资金运用说法正确的是（）。

- A 公开发行公司债券的募集可用于弥补亏损和非生产性支出
- B 募集资金用于补充流动资金的，可用于符合相关要求的上市公司回购股份
- C 募集资金用于偿还公司债券本金的，可设置临时补充流动资金条款
- D 募集资金用于固定资产投资项目的，项目实施主体不可为发行人非全资子公司。

解析：

选项A错误，不可用于弥补亏损和非生产性支出。选项B正确。募集资金用于补充流动资金的，不得用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易及其他非生产性支出（符合相关要求的上市公司回购股份除外）。选项C错误，不可设置临时补流条款。选项D错误，公司债券募投项目的法人主体原则上应当为发行人、纳入发行人最近一年经审计财务报告的具有股权投资关系的公司或由发行人出资设立的未纳入发行人最近一年经审计财务报告的具有股权投资关系的公司。

正确答案:B

7. 单选题 题目ID:218302

根据《上海证券交易所公司债券发行上市审核规则适用指引第3号——审核重点关注事项》，下列关于公司债券募集资金用于固定资产投资项目说法正确的是（）。

- A 发行人应结合固定资产投资项目建设进度与投资进度、前期资金垫付情况、项目结算方式、资金缺口等合理确定公司债券申报规模。公司债券募集资金原则上用于募投项目的规模不得超过该募集资金总额的70%。
- B 纯公益性项目不得作为募投项目申报公司债券。

C 募投项目收入中的财政补贴占比不得超过项目总收入的70%，且相关财政补贴应当符合《预算法》等有关规定。

D 公司债券存续期内投向的固定资产投资项目净收益原则上应当覆盖用于项目建设部分的债券本息

解析:

选项A错误，不得超过募投项目总投资额的70%。选项C错误，应为“50%”。选项D错误，覆盖用于项目建设的债券利息。

正确答案:B

8. 单选题 题目ID:218305

存在下列情形之一的，发行人应当审慎确定公司债券申报规模，募集资金原则上应用于偿还存量公司债券的情形（）。

- A 发行人非经营性往来占款和资金拆借余额超过最近一年未经审计总资产10%
- B 发行人非公开发行公司债券余额占最近一期末净资产的比例达到40%,再次申请非公开发行公司债券
- C 报告期内有息负债余额年均增长率超过30%,最近一年末资产负债率超过行业平均水平且速动比率小于1
- D 最近一年末资产负债率、有息负债与净资产比例均超出行业平均水平的30%

解析:

选项A、C、D错误，属于应当审慎确定公司债券申报规模的情形。

正确答案:B

9. 单选题 题目ID:218308

关于公开发行公司债券的审核程序，下列说法正确的是（）。

- A 发行人、主承销商在30个工作日内提交补正申请材料确有困难的，可以提交延期补正的书面申请，并说明理由；经交易所认可后，可以延长补正时间，但延长时间最长不超过15个工作日
- B 暂缓审议的，审核人员应当自审核会召开之日起1个工作日内向发行人、主承销商和证券服务机构出具落实意见
- C 审核人员应当自收到符合要求的落实意见回复文件之日起1个工作日内再次提请召开审核会审议
- D 发行人和主承销商应当自收到审核会形成通过的审议意见通知之日起1个月内提交符合要求的注册申请文件

解析:

发行人、主承销商在30个工作日内提交补正申请材料确有困难的，可以提交延期补正的书面申请，并说明理由；经交易所认可后，可以延长补正时间，但延长时间最长不超过30个工作日，A选项错误。暂缓审议的，审核人员应当自审核会召开之日起5个工作日内向发行人、主承销商和证券服务机构出具落实意见，B选项错误。审核人员应当自收到符合要求的落实意见回复文件之日起5个工作日内再次提请召开审核会审议，C选项错误。

正确答案:D

10. 单选题 题目ID:218312

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第24号——公开发行公司债券申请文件》，下列人员

中，除主承销商法定代表人、债券承销业务负责人、内核负责人、项目负责人外，应当为债券核查意见签字的是（ ）。「2020年」

- A 项目协办人 B 合规负责人 C 风控负责人 D 其他成员 E 质控负责人

解析:

核查意见应当由主承销商法定代表人、债券承销业务负责人、内核负责人、项目负责人及其他成员签字，加盖主承销商公章并注明签署日期。

正确答案:D

11. 单选题 题目ID:218317

非公开发行公司债券，承销机构或自行销售的发行人应当在每次发行完成后5个工作日内向（ ）报备。「2015年」

- A 中国证券业协会 B 中国证券投资基金业协会 C 证券交易所 D 全国中小企业股份转让系统

解析:

非公开发行公司债券，承销机构或自行销售的发行人应当在每次发行完成后5个工作日内向中国证券业协会报备。

正确答案:A

12. 单选题 题目ID:218323

根据沪深交易所债券市场投资者适当性管理办法，关于个人专业投资者的资格条件，下列说法正确的有（ ）。

- A 申请资格认定前10个交易日名下金融资产日均不低于300万元
B 最近2年个人年均收入不低于50万元
C 具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历且具有2年以上金融产品设计、投资、风险管理及相关工作经历
D 最近3年个人年均收入不低于50万元，且获得职业资格认证的从事金融相关业务的注册会计师

解析:

选项A错误，应该是申请资格认定前20个交易日名下金融资产日均不低于500万元。选项B错误，最近3年。选项C错误，应当是“或”的关系。

正确答案:D

13. 单选题 题目ID:218333

发生可能对上市交易公司债券的交易价格产生较大影响的重大事件，投资者尚未得知时，发行人应当立即将有关该重大事件的情况向中国证监会、证券交易场所报送临时报告，并予以公告，以下不属于重大事件的是（ ）。「2017年」

- A 公司重大资产抵押、质押、出售、转让、报废 B 公司发生超过上年末净资产10%的重大损失
C 公司放弃债权或财产，超过上年末净资产的10%
D 公司当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的10%

解析:

选项A、B、C错误，均属于法条明确规定应予以公告的重大事件。选项D正确，超过上年末净资产的20%方构成重大事件。

正确答案:D

14. 单选题 题目ID:218334

根据《公司债券发行与交易管理办法》，发生可能对上市交易公司债券的交易价格产生较大影响的重大事件，投资者尚未得知时，发行人应当立即将有关该重大事件的情况向中国证监会、证券交易所报送临时报告，并予以公告。下列不属于重大事件的是（）。「2016年」

- A 公司作出公开发行股票的决定 B 公司发生未能清偿到期债务的情况
C 公司新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的20% D 公司债券信用评级发生变化

解析:

选项A属于增资行为，不属于法条规定的重大事件。

正确答案:A

15. 单选题 题目ID:218335

发生可能对上市交易公司债券的交易价格产生较大影响的重大事件，投资者尚未得知时，发行人应当立即将有关该重大事件的情况向中国证监会、证券交易所报送临时报告，并予以公告。下列不属于重大事件的是（）。「2016年」

- A 公司监事涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施 B 公司发生超过上年末净资产10%的重大损失
C 公司放弃债权的金额达到上年末净资产的8%
D 公司新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的20%，但不超过30%

解析:

选项C正确，发行人放弃债权或财产超过上年末净资产的10%方构成重大事件。

正确答案:C

16. 单选题 题目ID:218336

根据《公司信用类债券信息披露管理办法》，债券存续期内，企业发生下列（）重大事项应当及时披露。

- A 企业作出增资、减资、合并、分立、解散及申请破产的决定
B 企业董事、监事、董事长、总经理或具有同等职责的人员发生变动
C 企业丧失对重要子公司的实际控制权 D 新增借款已超过上年末净资产的10%

解析:

选项A错误，不包括增资事项。选项B错误，1/3董事，2/3监事发生变动才需要披露。选项D错误，新增借款超过上年末净资产的20%。

正确答案:C

17. 单选题 题目ID:218343

关于债券持有人会议，下列说法正确的是（）。

A 单独或者合计持有本期债券总额10%以上的债券持有人书面提议召开持有人会议的，受托管理人应当自收到书面提议之日起5个交易日内向提议人书面回复是否召集持有人会议。

B 受托管理人拟召集持有人会议的，发行人、单独或者合计持有本期债券总额3%以上的债券持有人可以提出议案，受托管理人应当将相关议案提交债券持有人会议审议。

C 持有人会议可以请由律师见证

D 持有人会议应当有书面会议记录，并由出席会议的债券持有人和见证律师签名。

解析：

受托管理人拟召集持有人会议的，发行人、单独或者合计持有本期债券总额10%以上的债券持有人可以提出议案，受托管理人应当将相关议案提交债券持有人会议审议，B选项错误；持有人会议应当请由律师见证，C选项错误；持有人会议应当有书面会议记录，并由出席会议的召集人代表和见证律师签名，D选项错误。

正确答案:A

18. 单选题 题目ID:218346

根据《公司债券受托管理人执业行为准则》，公司债券受托管理事务报告必须披露的内容不包括（）。

「2021年」

A 发行人年度股东大会召开的情况 B 受托管理人履行职责情况

C 发行人募集资金使用及专项账户运作情况

D 发行人偿债保障措施的执行情况以及公司债券的本息偿付情况

解析：

选项A正确，所述内容不属于公司债券受托管理事务报告应当包括的内容。

正确答案:A

19. 单选题 题目ID:218347

根据《公司债券受托管理人执业行为准则》，下列关于公开发行公司债券的受托管理人的说法正确的是（）。「2019年」

A 为本次发行提供担保的机构可以担任本次债券发行的受托管理人

B 受托管理人应当在每年4月30日前向市场公告上一年度的受托管理事务报告

C 发行人不能偿还债务时，受托管理人可以接受全部或部分债券持有人的委托，以自己名义代表债券持有人提起民事诉讼、参与重组或者破产的法律程序

D 受托管理人应当妥善保管其履行受托管理事务的所有文件档案及电子资料，保管时间不得少于本期债券债权债务关系终止后10年

解析：

选项A错误，为本次发行提供担保的机构、自行销售的发行人以及发行人的实际控制人、控股股东、合并报表范围内子公司及其他关联方不得担任本次债券发行的受托管理人。选项B错误，在每年6月30日前向市场公告上一年度的受托管理事务报告。选项C正确，发行人不能偿还债务时，受托管理人可以接受全部或部分债券持有人的委托，以自己名义代表债券持有人提起、参加民事诉讼、仲裁或者破产等法律程序，或者代表债券持有人申请处置抵质押物。选项D错误，保管时间不得少于本期债券债权债务关系终止后20年。

正确答案:C

20. 单选题 题目ID:218348

根据《公司债券发行与交易管理办法》，下列关于债券受托管理人的说法正确的是（ ）。「2019年」

- A 在债券存续期限内，由债券受托管理人按照规定或协议的约定维护发行人的利益
- B 债券受托管理人应当为中国证券业协会会员
- C 债券受托管理人由本次发行的承销机构或其他经中国证券业协会认可的机构担任
- D 为本次发行提供担保的机构可以担任本次债券发行的受托管理人

解析：

选项A错误，在债券存续期限内，由债券受托管理人按照规定或协议的约定维护债券持有人的利益。选项C错误，债券受托管理人由本次发行的承销机构或其他经中国证监会认可的机构担任。选项D错误，为本次发行提供担保的机构不得担任本次债券发行的受托管理人。

正确答案:B

21. 单选题 题目ID:218349

下列关于公司债券受托管理人的说法正确的是（ ）。「2018年」

- A 中国证券监督管理委员会对受托管理人开展受托管理业务实施自律管理
- B 自行销售的公司债券发行人可以担任本次债券发行的受托管理人
- C 受托管理人应当对发行人指定专项账户用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付情况进行监督
- D 受托管理人应当至少提前15个工作日掌握公司债券还本付息、赎回、回售、分期偿还等的资金安排，督促发行人按时履约

解析：

选项A错误，中国证券业协会对受托管理人开展受托管理业务实施自律管理。选项B错误，为本次发行提供担保的机构、自行销售的发行人以及发行人的实际控制人、控股股东、合并报表范围内子公司及其他关联方不得担任本次债券发行的受托管理人。选项D错误，应至少提前20个工作日。

正确答案:C

22. 单选题 题目ID:218350

根据《公司债券受托管理人执业行为准则》，下列机构（ ）可以担任公司债券的受托管理人。

- A 本次发行公司债券的承销机构
- B 本次公司债券的担保机构
- C 自行销售的发行人
- D 发行人的子公司

解析：

担保机构、自行销售的发行人、发行人的子公司不可担任公司债券的受托管理人。

正确答案:A

23. 单选题 题目ID:218351

根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的规定，公司债券受托管理人应当向市场公告临时受托管理事务报告的情形不包括（ ）。「2016年」

- A 发行人信用评级上调
- B 发行人涉及重大诉讼、仲裁事项
- C 发行人信用评级下调
- D 发行人当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的10%

解析：

选项A、C属于，不选，发行人主体或债券信用评级发生变化，或者债券担保情况发生变更的，属于应及时披露的重大事项，也属于应当向市场公告临时受托管理事务报告的情形；B属于，不选，发行人涉及重大诉讼、仲裁事项属于应及时披露的重大事项，也属于应当向市场公告临时受托管理事务报告的情形；D不属于，应选，发行人新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的20%属于应及时披露的重大事项，也属于应当向市场公告临时受托管理事务报告的情形，超过10%尚不构成；E属于，不选，所述属于应当向市场公告临时受托管理事务报告的情形。

正确答案:D

24. 单选题 题目ID:218352

下列关于公司债券受托管理人的说法正确的是（ ）。「2017年」

- A 为公司债券发行提供担保的机构可以担任本次债券发行的受托管理人
- B 自行销售的公司债券发行人可以担任本次债券发行的受托管理人
- C 在公司债券存续期内，受托管理人可以将其受托管理人的职责和义务委托其他第三方代为履行
- D 受托管理人应当在募集资金到达专项账户前与发行人以及存放募集资金的银行订立监管协议

解析:

选项A、B错误，为本次发行提供担保的机构、自行销售的发行人以及发行人的实际控制人、控股股东、合并报表范围内子公司及其他关联方不得担任本次债券发行的受托管理人。选项C错误，在公司债券存续期内，受托管理人不得将其受托管理人的职责和义务委托其他第三方代为履行。

正确答案:D

25. 单选题 题目ID:218358

根据上海证券交易所《债券自律监管规则适用指引第4号——公司债券和资产支持证券信用风险管理》，公司债券受托管理人每年采取现场方式进行风险排查的一般关注类债券发行人家数不得少于上一年末受托管理的全部一般关注类债券发行人家数的（ ）。「2017年」

- A 3/4
- B 1/4
- C 1/3
- D 2/3

解析:

受托管理人、计划管理人每年采取现场方式进行风险排查的一般关注类债券发行人家数或者专项计划个数不得少于上一年末管理的全部一般关注类债券发行人家数或者专项计划个数的1/3；发行人总家数或者专项计划总个数少于3家（个）的，受托管理人、计划管理人每年至少对一家发行人或者一个专项计划进行现场风险排查。

正确答案:C

26. 单选题 题目ID:218359

根据上海证券交易所《债券自律监管规则适用指引第4号——公司债券和资产支持证券信用风险管理》，下列关于受托管理人进行风险排查说法错误的是（ ）。

- A 对于正常类的公司债券或者资产支持证券，应当至少在还本付息或收益分配日前1个月开展风险排查
- B 对于一般关注类的公司债券或者资产支持证券，应当至少在还本付息或者收益分配日前2个月开展风险排查

C 对于重点关注类、风险类的公司债券或者资产支持证券，应当至少在还本付息或者收益分配日前3个月完成2次风险排查

D 对于违约类的公司债券或者资产支持证券，应当每季度至少开展1次风险排查，每年至少开展1次现场排查

解析:

选项C错误，对于重点关注类、风险类的公司债券或者资产支持证券，应当至少在还本付息或者收益分配日前3个月、前2周各完成1次风险排查。

正确答案:C

27. 单选题 题目ID:218369

根据《上海证券交易所公司债券发行上市审核规则适用指引第2号——专项品种公司债券》，科创升级类、科创投资类和科创孵化类发行人，募集资金投向科技创新领域的比例应当不低于（），其中用于产业园区或孵化基础设施相关用途的比例不得超过（）。「2022年」

A 80%，50% B 80%，30% C 70%，50% D 70%，30%

解析:

科创升级类、科创投资类和科创孵化类发行人，募集资金投向科技创新领域的比例应当不低于70%，其中用于产业园区或孵化基础设施相关用途的比例不得超过30%。

正确答案:D

28. 单选题 题目ID:218370

根据《上海证券交易所公司债券发行上市审核规则适用指引第2号——专项品种公司债券》，下列关于可交换债券的说法正确的是（）。「2020年」

A 发行人在可交换公司债券换股期结束的20个交易日前，应当至少进行2次提示性公告，提醒投资者可交换公司债券停止换股相关事项

B 可交换公司债券进入换股期后，债券持有人当日买入的可交换债券，下一交易日方可申报换股

C 可交换债券初始换股价格应当不低于债券募集说明书公告日前1个交易日标的股票收盘价以及前30个交易日收盘价的均价

D 非公开发行可交换债券发行结束之日起6个月后，债券持有人方可按照募集说明书约定选择是否交换为预备用于交换的股票

解析:

选项A错误，发行人在可交换公司债券换股期结束的20个交易日前，应当至少进行3次提示性公告，提醒投资者可交换公司债券停止换股相关事项。选项B错误，可交换公司债券进入换股期后，债券持有人可以就当日买入的可交换债券申报换股。选项C错误，可交换债券初始换股价格应当不低于债券募集说明书公告日前1个交易日标的股票收盘价以及前20个交易日收盘价的均价。选项D正确，非公开发行可交换债券发行结束之日起6个月后，债券持有人方可按照募集说明书约定选择是否交换为预备用于交换的股票。

正确答案:D

29. 单选题 题目ID:218371

根据《上海证券交易所公司债券发行上市审核规则适用指引第2号——专项品种公司债券》，下列符合在上

海证券交易所发行短期公司债券的是（ ）。「2020年」

- A 国务院国资委直属的主体信用评级为AAA的企业
- B 适用上海证券交易所公司债券优化融资监管安排，且发行人最近3年平均经营活动现金流量净额为正或最近1年末的流动比率大于1
- C 综合实力较强，内部控制和风险控制制度健全的证券公司
- D 在上海证券交易所上市的公司，且本次债券债项评级不低于AA

解析：

发行人申请公开发行短期公司债券，应当具备良好的短期偿债能力，并符合下列情形之一：（1）上海证券交易所认定适用上海证券交易所公司债券优化审核相关安排，且发行人最近3年平均经营活动现金流量净额为正或最近一年末的速动比率大于1；（2）综合实力较强、内部控制和风险控制制度健全的证券公司。选项A错误，无中生有；选项B错误，最近一年末的速动比率大于1；选项D错误，公开发行未对评级作出要求。

正确答案:C

30. 单选题 题目ID:218372

上市公司甲公司的股东乙公司拟以其持有的甲公司股份发行可交换公司债券，根据《证券法》和《上市公司股东发行可交换公司债券试行规定》，下列说法正确的有（ ）。「2020年」

- A 乙公司最近3个会计年度实现的年均可分配利润可以覆盖公司债券一年的利息
- B 乙公司最近1期末净资产为30亿元，超短融余额为2亿元，非公开发行公司债券余额为5亿元，本次最多可发行可交换公司债5亿元
- C 乙公司本次发行可交换公司债券的期限为6年，面值每张人民币1000元，发行价格由上市公司股东和保荐人通过市场询价确定
- D 本次债券自发行结束之日起6个月内可交换为预备交换的股票，债券持有人对交换股票或者不交换股票有选择权

解析：

选项A正确，申请发行可交换公司债券，公司最近3个会计年度实现的年均可分配利润不少于公司债券1年的利息；选项B错误，累计债券余额包括公开发行1年期以上的公司债券、企业债券等，不包括1年期以下的短期公司债券、非公开发行的公司债券、短期融资券、中期票据等；本次可发行可交换公司债12亿元（ $30 \times 40\%$ ）；选项C错误，可交换公司债券的期限最短为1年，最长为6年，面值每张人民币100元发行价格由上市公司股东和保荐人通过市场询价确定；选项D错误，可交换公司债券自发行结束之日起12个月后方可交换为预备交换的股票，债券持有人对交换股票或者不交换股票有选择权。

【注释】关于可交换债券，如果是考查《上市公司股东发行可交换公司债券试行规定》（在题干/选项明确），则是针对公开发行的可交债。非公开发行，目前只在沪深北交易所《公司债券发行上市审核规则适用指引——专项品种公司债券》涉及。

正确答案:A

31. 单选题 题目ID:218373

根据《深圳证券交易所公司债券发行上市审核业务指引第7号——专项品种公司债券》，以下不属于发行人申请绿色公司债券发行上市应符合的要求的是（ ）。「2018年」

A 发行人应当在募集说明书中披露募集资金拟投资的绿色项目情况、所属具体的绿色项目类别、项目认定依据或标准

B 发行人应当在募集说明书中披露环境效益目标、绿色公司债券募集资金使用计划和管理制度等内容

C 发行人应当聘请独立的第三方评估认证机构出具评估认证报告，就绿色公司债券是否符合募集资金用途、项目评估与遴选、募集资金管理、存续期信息披露等方面的要求进行说明，并在评估认证结论中披露公司债券的绿色程度和评价方法

D 发行人于申报阶段暂未明确具体募投项目的，应当披露拟投资项目评估与遴选流程

解析：

选项C正确，本所鼓励发行人聘请独立的第三方评估认证机构出具评估认证报告，就绿色公司债券是否符合募集资金用途、项目评估与遴选、募集资金管理、存续期信息披露等方面的要求进行说明，并在评估认证结论中披露公司债券的绿色程度和评价方法。

正确答案:C

32. 单选题 题目ID:218374

下列关于上市公司国有股东发行可交换公司债券的说法，正确的是（ ）。「2018年」

A 上市公司国有股东公开发行的可交换公司债券交换为上市公司每股股份的价格应不低于股东大会决议公告日前1个交易日、前20个交易日该上市公司股票均价中的最高者

B 上市公司国有股东发行的可交换公司债券，其利率不得超过同期银行贷款利率的40%

C 国家出资企业、国有资产监督管理机构批准国有股东发行可交换公司债券时，应当审核的文件包括可行性研究报告

D 可交换公司债券的期限最短为1年，最长为5年

解析：

选项A错误，国有股东发行可交换公司债券的换股价格应不低于债券募集说明书公告日前1个交易日、前20个交易日、前30个交易日该上市公司股票均价中的最高者。

选项B错误，上市公司国有股东发行的可交换公司债券，其利率应当在参照同期银行贷款利率、银行票据利率、同行业其他企业发行的债券利率，以及标的公司股票每股交换价格、上市公司未来发展前景等因素的前提下，通过市场询价合理确定；选项D错误，可交换公司债券的期限最短为1年，最长为6年。

正确答案:C

33. 单选题 题目ID:218375

关于绿色债券，下列说法正确的是（ ）。

A 募集资金用途要求中用于绿色项目的募集资金比例不低于70%

B 绿色公司债券发行人在募集说明书中应当设置与自身整体碳减排等环境效益目标达成情况挂钩的条款

C 发行人应当聘请独立的第三方评估认证机构出具评估认证报告

D 发行人发行蓝色债券的，应当在募集说明书中披露项目对海洋环境、经济和气候效益影响相关的信息

解析：

选项A错误，募集资金比例下限已从70%调整为100%。选项B、C错误，是鼓励，并非应当。

正确答案:D

34. 单选题 题目ID:218386

某公司拟申请发行公司债券，以下情形中，该公司债券项目符合申请优化审核安排的是（ ）。

- A 该公司从事制造业，资产总额4000亿元，资产负债率75%，总资产报酬率为2%
- B 该公司为上证500指数成分股的上市公司
- C 该公司最近36个月内累计公开发行4期公司信用类债券，累计发行金额为150亿元
- D 最近36个月内公司所属企业集团存在延迟支付本息的情形

解析：

选项A正确，发行人符合下列条件之一的，可以不受资产总额、资产负债率和总资产报酬率的指标限制：

- （1）资产规模不少于3000亿元，且资产负债率或总资产报酬率符合本附件分行业经营财务指标要求；
- （2）由中国证监会派出机构或省级政府主管部门推荐并经交易所认可。制造业，采矿业，科学研究和技术服务业对应的资产负债率为<80%（超过就不满足），总资产报酬率>3%。选项A是制造业，资产总额4000亿元，再加上一个指标资产负债率75%<80%，是满足优化审核，可以不受总资产报酬率>3%的限制。选项B错误，公司股票为上证50指数成分股的上市公司才符合优化审核安排。选项C错误，无此要求。选项D错误，优化审核安排认定标准之一为最近36个月内公司及其所属企业集团、实际控制人无债券或者其他债务违约、延迟支付本息的情形。

正确答案:A

35. 单选题 题目ID:218390

根据《可转换公司债券管理办法》，在可转债受托管理人应该召集而未召集可转债持有人会议时，持有人有权自行召集可转债持有人会议，其单独或合计持有本期可转债的数额至少为（ ）。「2021年」

- A 5% B 10% C 20% D 30%

解析：

在可转债受托管理人应当召集而未召集可转债持有人会议时，单独或合计持有本期可转债总额10%以上的持有人有权自行召集可转债持有人会议。

正确答案:B

36. 单选题 题目ID:218391

下列关于可转换公司债券的说法正确的是（ ）。「2020年」

- A 上市公司向特定对象发行可转债，发行后累计公司债券余额不超过最近1期末资产额的40%
- B 可转换公司债券的期限最短为1年，最长为5年
- C 可转债自发行结束之日起6个月后方可转换为公司股票
- D 债券持有人对转换股票或者不转换股票有选择权，并于转股的当日成为发行公司的股东

解析：

选项A错误，无此规定。选项B错误，根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第60号——上市公司向不特定对象发行证券募集说明书》，可转债的期限最短为1年，最长为6年。选项C正确，可转债自发行结束之日起6个月后方可转换为公司股票，转股期限由公司根据可转债的存续期限及公司财务状况确定；选项D错误，债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为上市公司股东。

正确答案:C

37. 单选题 题目ID:218392

根据《上市公司证券发行注册管理办法》，上市公司向特定对象发行的可转债转股的，所转股票自可转债发行结束之日起不得转让的期限是（ ）。「2020年」

- A 6个月 B 12个月 C 18个月 D 24个月

解析:

向特定对象发行的可转债转股的，所转股票自可转债发行结束之日起18个月内不得转让。

正确答案:C

38. 单选题 题目ID:218393

根据《可转换公司债券管理办法》，下列关于公开发行可转债转股价格的说法正确的是（ ）。「2019年」

- A 转股价格应不低于募集说明书公告日前20个交易日该公司股票交易均价和前一个交易日的均价
B 股东大会对转股价格修正方案进行表决时，持有公司可转债的股东应当参与表决
C 修正后的转股价格不高于表决转股价格修正方案的股东大会召开前20个交易日该公司股票交易均价和前一个交易日的均价
D 转股价格修正方案须提交公司股东大会表决，且须经出席会议的股东所持表决权的1/2以上同意

解析:

选项A正确，上市公司向不特定对象发行可转债的转股价格应当不低于募集说明书公告日前20个交易日发行人股票交易均价和前1个交易日均价，且不得向上修正；选项B、C、D错误，上市公司可转债募集说明书约定转股价格向下修正条款的，应当同时约定：（1）转股价格修正方案须提交发行人股东大会表决，且须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上同意，持有发行人可转债的股东应当回避；（2）修正后的转股价格不低于前项通过修正方案的股东大会召开日前20个交易日该发行人股票交易均价和前1个交易日均价。

正确答案:A

39. 单选题 题目ID:218394

根据《深圳证券交易所股票上市规则》，下列文件中，上市公司向深交所申请可转换公司债券上市时应当提交的是（ ）。「2019年」

- A 受托管理协议 B 发行保荐书 C 招股说明书 D 律师工作报告

解析:

上市公司申请可转债在深交所上市或者挂牌时，仍应当符合可转债发行条件，并向交易所提交下列文件：

（1）上市或者挂牌转让申请书；（2）申请可转债上市或者挂牌转让的董事会决议；（3）上市公告书或者挂牌转让公告书；（4）保荐协议和保荐人出具的上市或者挂牌转让保荐书，或者独立财务顾问协议和独立财务顾问出具的专业意见；（5）法律意见书；（上交所不需要）（6）发行完成后经会计师事务所出具的验资报告（如适用）；（7）中国证券登记结算有限责任公司上海/深圳分公司对可转债已登记托管的书面确认文件；（8）受托管理协议或者受托管理事项；（9）发行对象关于承诺及履行情况的说明（如适用）；（10）交易所要求的其他文件。

正确答案:A

40. 单选题 题目ID:218395

以下关于上市公司可转换公司债券转股的说法正确的是（ ）。「2018年」

- A 可转换公司债券自发行结束之日起1年后方可转换为公司股票
- B 债券持有人对转换股票或者不转换股票有选择权，并于转股的当日成为发行公司的股东
- C 转股价格应不低于募集说明书公告日前30个交易日该公司股票交易均价和前1个交易日的均价
- D 不考虑其他因素，转股价格修正方案须提交公司股东大会表决，且须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上同意

解析：

选项A错误，可转债自发行结束之日起6个月后方可转换为公司股票；选项B错误，债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为上市公司股东；选项C错误，向不特定对象发行可转债的转股价格应当不低于募集说明书公告日前20个交易日上市公司股票交易均价和前1个交易日均价，且不得向上修正；向特定对象发行可转债的转股价格应当不低于认购邀请书发出前20个交易日上市公司股票交易均价和前1个交易日的均价，且不得向下修正；选项D正确，上市公司可转债募集说明书约定转股价格向下修正条款的，应当同时约定：转股价格修正方案须提交发行人股东大会表决，且须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上同意，持有发行人可转债的股东应当回避。

正确答案:D

41. 单选题 题目ID:218396

发行可转换公司债券的上市公司出现的下列情形中应当及时向证券交易所报告并披露的是（ ）。「2016年」

- A 未转换的可转换公司债券面值总额少于500万元的
- B 可转换公司债券担保人发生吸收合并情形
- C 投资者持有上市公司已发行的可转换公司债券达到可转换公司债券发行总量的10%的
- D 可转换公司债券转换为股票的数额累计达到可转换公司债券开始转股前公司已发行股份总额5%的

解析：

发生可能对可转债的交易转让价格产生较大影响的重大事件，投资者尚未得知时，发行人应当立即将有关该重大事件的情况向中国证监会和证券交易场所报送临时报告，并予公告。重大事件包括：（1）《证券法》第八十条第二款、第八十一条第二款规定的重大事件；（2）因配股、增发、送股、派息、分立、减资及其他原因引起发行人股份变动，需要调整转股价格，或者依据募集说明书约定的转股价格向下修正条款修正转股价格；（3）募集说明书约定的赎回条件触发，发行人决定赎回或者不赎回；（4）可转债转换为股票的数额累计达到可转债开始转股前公司已发行股票总额的10%；（5）未转换的可转债总额少于3000万元；（6）可转债担保人发生重大资产变动、重大诉讼，合并、分立等情况。选项A错误，应为3000万元；选项C、D错误，可转换公司债券转换为股票的数额累计达到开始转股前公司已发行股份总额的10%的。

正确答案:B

42. 单选题 题目ID:218397

上市公司发行可转债以后，应当及时向交易所报告并披露的情形是（ ）。「2016年」

- A 未转换的可转换公司债券面值总额小于5000万元
- B 可转换公司债券的担保人进行公司合并
- C 可转换公司债券转换为股票的数额累计达到可转换公司债券开始转股前公司已发行股份总额的6%
- D 可转换公司债券单次转换为股票的数额达到可转换公司债券开始转股前公司已发行股份总额的1%

解析:

发生可能对可转债的交易转让价格产生较大影响的重大事件,投资者尚未得知时,发行人应当立即将有关该重大事件的情况向中国证监会和证券交易场所报送临时报告,并予以公告。重大事件包括:(1)《证券法》第八十条第二款、第八十一条第二款规定的重大事件;(2)因配股、增发、送股、派息、分立、减资及其他原因引起发行人股份变动,需要调整转股价格,或者依据募集说明书约定的转股价格向下修正条款修正转股价格;(3)募集说明书约定的赎回条件触发,发行人决定赎回或者不赎回;(4)可转债转换为股票的数额累计达到可转债开始转股前公司已发行股票总额的10%;(5)未转换的可转债总额少于3000万元;(6)可转债担保人发生重大资产变动、重大诉讼、合并、分立等情况。选项A错误,应为3000万元;选项C、D错误,累计10%。

正确答案:B

43. 单选题 题目ID:218473

债券存续期超过一年的,资信评级机构应当于()披露上一年度的债券信用跟踪评级报告。

- A 每年6月30日前 B 每一会计年度结束之日起4个月内 C 每一会计年度结束之日起7个月内
D 每一会计年度结束之日起8个月内

解析:

债券存续期超过一年的,资信评级机构应当于每一会计年度结束之日起7个月内披露上一年度的债券信用跟踪评级报告。

正确答案:C

44. 多选题 题目ID:218288

根据《公司债券发行与交易管理办法》,非公开发行公司债券的交易场所包括()。「2017/2015年」

- A 证券交易所 B 全国中小企业股份转让系统 C 机构间私募产品报价与服务系统
D 商业银行柜台 E 上海清算所

解析:

非公开发行公司债券,可以申请在证券交易场所(包括证券交易所、全国中小企业股份转让系统)、证券公司柜台转让(不是“商业银行柜台转让”)。

正确答案:A, B

45. 多选题 题目ID:218289

根据《公司债券发行与交易管理办法》,发行人发行公司债券应当依照《公司法》或者公司章程作出决议的事项有()。「2016年」

- A 发行债券的金额 B 发行利率 C 债券期限 D 增信机制(如有) E 决议的有效期限

解析:

《公司债券发行与交易管理办法》第十条。发行公司债券,发行人应当依照《公司法》或者公司章程相关规定对以下事项作出决议:(1)发行债券的金额;(2)发行方式;(3)债券期限;(4)募集资金的用途;(5)其他需要明确的事项。发行公司债券,如果对增信机制、偿债保障措施作出安排的,也应当在决议事项中载明。

正确答案:A, C, D

46. 多选题 题目ID:218290

根据《公司债券发行与交易管理办法》，以下关于发行公司债券的说法正确的有（ ）。「2015年」

- A 境内公司制法人主体符合法定条件的，均可以发行公司债券
- B 公司债券可以公开发行，也可以非公开发行
- C 股票公开转让的非上市公众公司可以发行附认股权、可转换成相关股票等条款的公司债券
- D 上市公司可以发行附认股权、可转换成相关股票等条款的公司债券
- E 公司债券期限在一年以上（含一年）

解析:

选项A正确、选项E错误，公司债券，是指公司依照法定程序发行、约定在一定期限还本付息的有价证券；发行公司债券，期限可以在一年以下。

正确答案:A, B, C, D

47. 多选题 题目ID:218291

根据《公司债券发行与交易管理办法》，下列说法中错误的是（ ）。

- A 公开发行公司债券可以在证券交易所、全国中小企业股份转让系统、证券公司柜台转让交易
- B 持有发行人超过5%股份的股东可以认购发行人的公司债券
- C 中国证监会应当对公开发行公司债券的上市交易实施分类管理
- D 根据财产状况、金融资产状况、投资知识和经验、专业能力等因素，公司债券投资者可以分为一级投资者和二级投资者

解析:

选项A错误，公开发行的公司债券交易场所不含“证券公司柜台转让”。选项C错误，不是“中国证监会”，应为“证券交易所”。选项D错误，应为“公司债券投资者可以分为普通投资者和专业投资者”。

正确答案:A, C, D

48. 多选题 题目ID:218292

根据《公司债券发行与交易管理办法》，公开发行公司债券应当符合下列要求的是（ ）。「2020年」

- A 最近3年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息
- B 公开发行公司债券后累计债券余额不超过公司净资产的40%
- C 最近3年财务会计报告为标准无保留意见审计报告
- D 改变资金用途，必须经债券持有人会议作出决议
- E 债券筹集资金，不得用于弥补亏损和非生产性支出

解析:

选项B错误，无此要求。选项C错误，发行公司债券，对审计报告类型无明确要求。

正确答案:A, D, E

49. 多选题 题目ID:218293

根据《公司债券发行与交易管理办法》，既可以向普通投资者公开发行，也可以自主选择仅面向专业投资

者公开发行的公司债券需符合的标准有（）。「2018年」

- A 发行人最近1期末净资产规模不少于150亿元
- B 发行人最近3个会计年度实现的年均可分配利润不少于债券1年利息的1.5倍
- C 发行人最近3年无债务违约或者延迟支付本息的事实
- D 发行人最近3个会计年度加权平均净资产收益率平均不低于6%，扣除非经常性损益后的净利润与扣除前的净利润相比以低者为计算依据
- E 发行人最近36个月内累计公开发行债券不少于3期，发行规模不少于100亿元

解析：

“大公募”公司债券的发行标准：（1）发行人最近3年无债务违约或者延迟支付本息的事实；（2）发行人最近3年平均可分配利润不少于债券1年利息的1.5倍；（3）发行人最近1期末净资产规模不少于250亿元；（4）发行人最近36个月内累计公开发行债券不少于3期，发行规模不少于100亿元；（5）中国证监会根据投资者保护的需要规定的其他条件。

正确答案:B, C, E

50. 多选题 题目ID:218294

下列情形中，对公开发行公司债券构成障碍的有（）。「2016年」

- A 最近一年扣除非经常性损益后的净利润为负
- B 前次公开发行的公司债券至今未能完全兑付
- C 经评级机构综合评定，发行人主体评级为BBB，评级展望为负面
- D 某房地产公司公开发行10亿元公司债券，募集资金拟用于竞拍一块商业用地，拟不经债券持有人会议审议，改变募集资金用途用于购买一款信托产品

解析：

选项A不构成障碍，发行公司债券对最近1年无盈利要求（最近3年平均可分配利润足以支付公司债券1年的利息即可）。选项B构成障碍，对已公开发行的公司债券或者其他债务有违约或者迟延履行本息的事实，仍处于继续状态。选项C不构成障碍，不要求相关评级。选项D构成障碍，改变资金用途，必须经债券持有人会议作出决议。

正确答案:B, D

51. 多选题 题目ID:218299

某证券公司于2016年5月准备承接公司债券项目，根据《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引》，下列属于承接限制范围的有（）。「2016年」

- A 发行人2015年年度报表被注册会计师出具否定意见，但公司董事会对注册会计师的否定意见进行了说明、解释
- B 发行人2014年被银监会列入政府融资平台名单，2015年已退出
- C 发行人为典当行
- D 经营融资担保业务未满3年的担保公司

解析：

选项A正确，“最近2年内财务报表曾被注册会计师出具保留意见且保留意见所涉及事项的重大影响尚未消除，或被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告”为承接负面清单范围。选项B错误，地方融资平台公司不在负面清单中。选项C正确，典当行为绝对禁止对象。选项D正确，担保公司需要同时满足4个条件：（1）经营融资担保业务满3年；（2）注册资本不低于6亿元；（3）近3年无重大违法违规行

为；（4）担保责任余额符合融资担保公司相关管理规定。

正确答案:A, C, D

52. 多选题 题目ID:218300

以下为非公开发行公司债券项目承接时承销机构不得承接的主体有（ ）。「2015年」

- A 对已公开发行的公司债券存在迟延履行本息的事实，但在承接时本息已经支付
- B 最近2年内财务报表曾被注册会计师出具保留意见的审计报告
- C 经营融资担保业务满2年的担保公司
- D 成立时间未满2年的小贷公司

解析:

选项A错误，有违约或迟延履行本息的事实，仍处于继续状态为负面清单范围。选项B错误，保留意见且保留意见所涉及事项的重大影响尚未消除及否定意见或者无法表示意见。选项C正确，担保公司需要同时满足4个条件：（1）经营融资担保业务满3年；（2）注册资本不低于6亿元；（3）近3年无重大违法违规行为；（4）担保责任余额符合融资担保公司相关管理规定。选项D正确，小贷公司需要同时满足2个条件：

（1）经省级主管机关批准设立或备案，且成立时间满2年；（2）省级监管评级或考核评级最近2年连续达到最高等级。

正确答案:C, D

53. 多选题 题目ID:218303

关于一般公司债券（含企业债券）的募投项目，说法正确的是（ ）。

- A 公司债券存续期内投向的固定资产投资项目净收益原则上应当覆盖用于项目建设部分的债券本息
- B 发行人应当充分论证、科学决策利用公司债券资金支持固定资产投资项目建设的必要性、可行性和经济性
- C 发行人应就募投项目收益实现方式、定价依据等进行充分披露
- D 募投项目收入中的财政补贴占比不得超过项目总收入的30%，且相关财政补贴应当符合《预算法》等有关规定

解析:

公司债券存续期内投向的固定资产投资项目净收益原则上应当覆盖用于项目建设部分的债券利息，A选项错误。募投项目收入中的财政补贴占比不得超过项目总收入的50%，且相关财政补贴应当符合《预算法》等有关规定，D选项错误。

正确答案:B, C

54. 多选题 题目ID:218304

关于一般公司债券（含企业债券）的募集资金运用，说法正确的是（ ）。

- A 募集资金仅限于偿还公司债券本金情形时，发行人可将闲置的债券募集资金用于临时补充流动资金（单次补充流动资金最长不超过12个月）
- B 募集资金用于偿还公司债券本金的，仅限于拟偿还的公司债券到期前3个月、或回售前3个月内且回售承销期届满，至到期/回售后6个月内
- C 企业债券的募集资金重点用于国家及地方重大战略支持的重大项目建设

D 补充流动资金不得用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易及其他非生产性支出（符合相关要求的上市公司回购股份除外）

解析：

募集资金仅限于偿还公司债券本金情形时，发行人不可设置临时补充流动资金，债券存续期用途任意变更的条款，A选项错误；募集资金用于偿还公司债券本金的，仅限于拟偿还的公司债券到期前6个月、或回售前6个月内且回售承销期届满，至到期/回售后3个月内，B选项错误。

选项D正确，不得用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易及其他非生产性支出（符合相关要求的上市公司回购股份除外）。

正确答案:C, D

55. 多选题 题目ID:218306

发行人非经营性往来占款的例外情形包括（ ）。

- A 发行人属于合作开发项目的参与方，因联合开发项目对项目相关方的资金拆借款项
- B 发行人因资产处置等非经常性业务产生的应收款项
- C 非因日常生产经营活动直接产生的，对其他企业或机构的往来占款
- D 发行人因开展自身经营性项目产生的土拍保证金

解析：

发行人非经营性往来占款和资金拆借是指发行人非因日常生产经营活动直接产生的，对其他企业或机构的往来占款和资金拆借，选项C错误。

正确答案:A, B, D

56. 多选题 题目ID:218307

城市建设企业发行人存在下列情形之一的，应审慎确定公司债券申报方案（ ）。

- A 扣除重点关注资产后资产负债率超过85%
- B 扣除重点关注资产后总资产规模小于100亿元
- C 发行人政府性应收款占扣除重点关注资产后的净资产比例超过30%
- D 对于已完工代建开发成本挂账3年及以上且可能导致政府性应收款项占扣除重点关注资产后的净资产比例超过50%，未能说明合理性的

解析：

选项C错误，发行人政府性应收款占扣除重点关注资产后的净资产比例超过50%。

正确答案:A, B, D

57. 多选题 题目ID:218309

根据《公司债券发行与交易管理办法》，关于公开发行公司债券，以下说法正确的有（ ）。「2018年」

- A 中国证监会应当自证券交易所受理注册申请文件之日起3个月内作出同意注册或者不予注册的决定
- B 中国证监会作出注册决定后、发行人公司债券上市前，发现可能影响本次发行的重大事项的，中国证监会可以要求发行人暂缓或者暂停发行、上市
- C 公开发行公司债券，可以申请一次注册、分期发行。中国证监会同意注册的决定自作出之日起2年内有效，发行人应当在注册决定有效期内发行公司债券，并自主选择发行时点
- D 公开发行公司债券的募集说明书自最后签署之日起6个月内有效

E 公开发行公司债券，分期发行的，发行人应当及时更新债券募集说明书等公司债券发行文件，并在每期发行前报证券交易所备案

解析：

《公司债券发行与交易管理办法》第24-27条。

正确答案:A, B, C, D, E

58. 多选题 题目ID:218310

根据《公司债券发行与交易管理办法》，证券交易所或者中国证监会应当中止相应发行上市审核程序或者发行注册程序的有（）。

A 发行人的控股股东因涉嫌违法违规被行政机关调查，或者被司法机关侦查，尚未结案，预计对其公司债券公开发行上市影响重大

B 发行人主动要求中止发行上市审核程序程序，理由正当且经证券交易所批准

C 证券服务机构签字人员被证券交易所实施一定期限内不接受其出具的相关文件的纪律处分，尚未解除

D 证券服务机构被中国证监会依法采取限制业务活动，尚未结解除

解析：

选项A错误，不包括发行人的控股股东。

正确答案:B, C, D

59. 多选题 题目ID:218313

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第24号——公开发行公司债券申请文件》，公开发行公司债券主承销商核查意见应当由主承销商（）签字。「2022/2017年」

A 总经理 B 债券承销业务负责人 C 内核负责人 D 项目负责人 E 项目协办人

解析：

核查意见应当由主承销商法定代表人、债券承销业务负责人、内核负责人、项目负责人及其他成员签字，加盖主承销商公章并注明签署日期。选项A错误，公司的法定代表人按照公司章程的规定，由代表公司执行公司事务的董事或者经理担任（即法人不一定是总经理）。选项B错误，应为债券承销业务负责人。选项E错误，债券承销业务未设置“项目协办人”角色，法规未明确规定的人员不选。

正确答案:B, C, D

60. 多选题 题目ID:218314

公开发行公司债券，应在主承销商核查意见上签字的人员有（）。「2015年」

A 主承销商法定代表人 B 内核负责人 C 项目负责人 D 合规负责人 E 债券承销业务负责人

解析：

《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第24号——公开发行公司债券申请文件》附录3-1。核查意见应当由主承销商法定代表人、债券承销业务负责人、内核负责人、项目负责人及其他成员签字，加盖主承销商公章并注明签署日期。

正确答案:A, B, C, E

61. 多选题 题目ID:218315

发生下列事项之一的，主承销商与发行人应当对公司债券发行进行重新备案（）。

- A 交易所对备案材料无异议后，发行人和主承销商在10个交易日内通过交易所网站披露发行公告文件
- B 发行公告文件披露后取消发行
- C 备案有效期内发生影响本期公司债券发行条件、上市挂牌条件的事项
- D 发生对投资者作出价值判断和投资决策有重要影响的事项

解析:

选项A不属于逾期未披露。

正确答案:B, C, D

62. 多选题 题目ID:218318

根据《非公开发行公司债券报备管理办法》，下列说法正确的有（）。「2022年」

- A 中国证券业协会对非公开发行公司债券报备实施自律管理
- B 中证机构间报价系统股份有限公司承办非公开发行公司债券发行报备及报备数据的统计分析、监测工作
- C 非公开发行公司债券报备材料报送应采用纸质形式，材料应包括一份原件和两份复印件
- D 拟在证券交易场所、证券公司柜台转让的非公开发行公司债券，报备义务人应当在每次发行完成后10个工作日内向中国证券业协会报送报备登记表
- E 中国证券业协会对报备材料进行齐备性复核，并在报备材料齐备后5个工作日内予以报备确认

解析:

选项C错误，报备义务人应当指定专人以电子方式或者协会规定的其他方式报送报备材料。选项D错误，报备义务人应当在每次发行完成后5个工作日内向中国证券业协会报送报备登记表。

正确答案:A, B, E

63. 多选题 题目ID:218319

根据《非公开发行公司债券备案管理办法》，下列说法正确的有（）。「2016年」

- A 拟在证券公司柜台转让的非公开发行公司债券，承销机构或自行销售的发行人应当在每次发行完成后10个工作日内向中国证券业协会报送备案登记表
- B 中国证券业协会对报备材料进行齐备性复核，并在报备材料齐备后5个工作日内予以报备确认
- C 报备材料不齐备的，中国证券业协会在收到报备材料后10个工作日内，一次性告知承销机构或自行销售的发行人需要补正的全部内容
- D 报备义务人应当在收到补正告知的5个工作日内按照要求完成补正

解析:

选项A错误，拟在证券交易场所、证券公司柜台转让的非公开发行公司债券，报备义务人应当在每次发行完成后5个工作日内向协会报送报备登记表。选项C错误，报备材料不齐备的，协会在收到报备材料后5个工作日内，一次性告知报备义务人需要补正的全部内容。

正确答案:B, D

64. 多选题 题目ID:218320

关于非公开发行公司债券发行与转让，以下说法正确的有（ ）。「2016年」

- A 非公开发行公司债券可以不进行信用评级
- B 非公开发行公司债券，可以申请在证券交易场所、机构间私募产品报价与服务系统、证券公司柜台转让
- C 发行人的董事、监事、高级管理人员及持股比例超过5%的股东，可以参与本公司非公开发行公司债券的认购与转让
- D 非公开发行公司债券备案工作由中证机构间报价系统股份有限公司具体承办

解析：

选项B错误，非公开发行公司债券，可以申请在证券交易场所、证券公司柜台转让；不包括机构间私募产品报价与服务系统。选项C错误，“大公募”以外的其他公司债券（包括小公募、非公开发行的公司债券），仅限专业投资者中的机构投资者认购及交易，发行人的董监高仅可视为专业个人投资者，不可认购。

正确答案:A, D

65. 多选题 题目ID:218321

下列关于非公开发行公司债券的说法正确的有（ ）。

- A 非公开发行公司债券由2家以上承销机构联合主承销的，应当由牵头主承销商承担报备工作
- B 不设牵头主承销商的，由债券簿记管理人承担报备工作
- C 报备义务人应当在每次发行完成后5个工作日内向中国证券业协会报送报备登记表
- D 指定联系人员调整的，应当于调整后5个工作日内向协会更新

解析：

选项A错误，“原则上”由牵头主承销商承担报备工作，其他承销机构应当予以协助配合。

正确答案:B, C, D

66. 多选题 题目ID:218324

某公司债券仅面向专业投资者公开发行后符合在上海证券交易所上市交易的相关要求。根据《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》，下列投资者中，可以认购该公司债券的有（ ）。

「2022/2019/2018年」

- A 本次公司债券的主承销商
- B 经中国证券投资基金业协会备案的私募基金管理人
- C 最近一年末净资产为1500万元、最近1年末金融资产为1000万元且具有3年证券投资经历的企业法人
- D 申请资格认定前20个交易日名下金融资产日均800万元且具有3年以上证券投资经历的自然人

解析：

发行人仅面向专业投资者公开发行公司债券，即为小公募发行。小公募发行的公司债券，仅限专业投资者中的机构投资者认购及交易。选项A正确，承销机构可以参与其承销的债券和资产支持证券的认购及交易。选项B正确，为专业机构投资者。选项C错误，不符合专业投资者条件（最近1年末净资产不低于2000万元）。选项D错误，虽符合专业投资者条件，但不是机构投资者。

正确答案:A, B

67. 多选题 题目ID:218325

根据《公司债券发行与交易管理办法》，下列关于公司债券投资者适当性的说法正确的有（ ）。「2021年」

- A 根据财产状况、金融资产状况、投资知识和经验、专业能力等因素，公司债券投资者可以分为合格投资者和专业投资者，专业投资者的标准按照证监会的相关规定执行
- B 证券自律组织可对交易环节的投资者适当性设定较发行环节更为严格的投资者适当性要求
- C 发行人的董事、监事、高级管理人员及持股比例超过5%的股东，可视同专业投资者参与发行人相关公司债券的认购或交易
- D 发行人不满足最近3年平均可分配利润不少于债券一年利息的1.5倍，公开发行的公司债券仅能面向专业投资者发行
- E 承销机构应当按照投资者适当性制度，确认参与非公开发行公司债券认购的投资者为专业投资者，并充分揭示风险

解析:

选项A错误，分为普通投资者和专业投资者。选项B错误，（1）证券自律组织可以在中国证监会相关规定的基础上，设定更为严格的投资者适当性要求。（2）公开发行公司债券申请上市交易的，发行环节和交易环节的投资者适当性要求应当保持一致。

正确答案:C, D, E

68. 多选题 题目ID:218326

根据《证券期货投资者适当性管理办法》，下列关于专业投资者的说法中，属于专业投资者的有（ ）。「2020年」

- A 经有关金融监管部门批准设立的金融机构，包括证券公司、商业银行、保险公司、财务公司等
- B 经行业协会备案或者登记的私募基金管理人
- C 期货公司资产管理产品
- D 人民币合格境外机构投资者
- E 保险产品

解析:

全部属于专业投资者。

正确答案:A, B, C, D, E

69. 多选题 题目ID:218327

根据《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》，普通投资者在上海证券交易所可以认购和交易的品种有（ ）。「2020/2018年」

- A 地方政府债券
- B 面向专业投资者和普通投资者公开发行的可转换公司债券
- C 非公开发行的公司债券
- D 在上海证券交易所挂牌的评级为AAA的资产证券化产品
- E 政策性银行金融债券

解析:

选项C错误，非公开发行的公司债券，应当向专业投资者发行，普通投资者不能认购及交易。选项D错误，资产支持证券仅限专业投资者中的机构投资者认购及交易。

正确答案:A, B, E

70. 多选题 题目ID:218328

根据《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》，某个人投资者为专业投资者，则其可以参与认购及交易的上海证券交易所上市债券品种有（ ）。「2018年」

- A 面向普通投资者和专业投资者公开发行的可转换公司债券 B 资产支持证券
C 非公开发行的可交换公司债券 D 地方政府债券

解析：

选项B错误，资产支持证券，仅限专业投资者中的机构投资者认购及交易。选项C错误，除大公募公司债券之外的其他公司债券，仅限专业投资者中的机构投资者认购及交易。

正确答案:A, D

71. 多选题 题目ID:218329

某发行人拟在上海证券交易所面向专业投资者公开发行公司债券，下列投资者中可参与认购的有（ ）。「2017年」

- A 经中国证监会批准设立的期货公司 B 经中国证券投资基金业协会登记的私募基金管理人
C 经国家金融监督管理总局批准设立的商业银行发行的理财产品
D 净资产为人民币500万元的合伙企业 E 名下金融资产为人民币200万元的个人投资者

解析：

发行人仅面向专业投资者公开发行公司债券，即为小公募发行。小公募发行的公司债券仅限专业投资者中的机构投资者认购及交易。选项D错误，最近1年末净资产应不低于2000万元。选项E错误，个人投资者均不可参与小公募发行的公司债券的认购。

正确答案:A, B, C

72. 多选题 题目ID:218330

根据《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》，普通投资者可以认购在上海证券交易所上市或挂牌的债券有（ ）。「2016年」

- A 国债、地方政府债券 B 面向专业投资者和普通投资者公开发行的可转换公司债券
C 商业银行金融债券 D 面向专业投资者和普通投资者公开发行的分离交易可转换公司债券
E 证券公司次级债券

解析：

选项C、E错误，除政策性银行金融债券普通投资者可以认购及交易外，其他金融债券普通投资者不可以认购及交易。

正确答案:A, B, D

73. 多选题 题目ID:218331

题码218331（此题暂时下架）

- A （此题暂时下架） B （此题暂时下架） C （此题暂时下架） D （此题暂时下架）
E （此题暂时下架）

解析：

（此题暂时下架）

正确答案:A, B, C

74. 多选题 题目ID:218332

根据沪深交易所债券市场投资者适当性管理办法，专业投资者和普通投资者均可以参与认购交易的债券品种包括（）。

- A 政策性银行金融债券 B 政府支持债券 C 资产支持证券 D 债券通用质押式回购的融资交易

解析:

选项C错误，普通投资者无法认购资产支持证券。选项D错误，普通投资者可以参与债券通用质押式回购业务中的融出资金的逆回购，专业投资者才可以参与债券通用质押式回购的融资交易。

正确答案:A, B

75. 多选题 题目ID:218337

根据《上海证券交易所公司债券上市规则》，在债券存续期间，应当召开债券持有人会议的情形有（）。「2020年」

- A 拟变更债券受托管理人 B 发行人书面提议召开债券持有人会议
C 发行人主体或债券信用评级发生变化
D 发行人当年累计新增借款或者对外提供担保超过上年末净资产的20%

解析:

选项C、D错误，所述为应及时向交易所提交并披露临时报告的情形。

正确答案:A, B

76. 多选题 题目ID:218338

根据《公司债券发行与交易管理办法》，下列说法正确的有（）。「2019年」

- A 证券交易所应当自受理注册申请文件之日起2个月内出具审核意见，中国证监会应当自证券交易所受理注册申请文件之日起3个月内作出同意注册或者不予注册的决定
B 公开发行公司债券，可以申请一次注册、分期发行；中国证监会同意注册的决定自作出之日起2年内有效，发行人应当在注册决定有效期内发行公司债券，并自主选择发行时点
C 公开发行公司债券的募集说明书自最后签署之日起6个月内有效
D 公司新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的10%的，投资者尚未得知时，发行人应当立即将该情况向中国证监会、证券交易场所报送临时报告，并予以公告
E 资信评级机构为公开发行公司债券进行信用评级应充分关注可能影响评级对象信用等级的所有重大因素，及时向市场公布信用等级调整及其他与评级相关的信息变动情况，并及时向中国证监会以及中国证券业协会报告

解析:

选项D错误，超过上年末净资产的20%的，方构成重大事件。选项E错误，并向证券交易场所报告。

正确答案:A, B, C

77. 多选题 题目ID:218339

根据《上海证券交易所公司债券上市规则》，债券上市期间，发生可能影响发行人偿债能力或者债券价格

的重大事项，或者存在关于发行人及其债券的重大市场传闻的，发行人应当及时向上海证券交易所提交并披露临时报告，前述重大事项包括（ ）。「2019年」

- A 发行人股权结构或者生产经营状况发生重大变化
- B 发行人重大资产被出售、转让
- C 发行人放弃债权、财产或其他导致发行人发生超过上年末净资产5%的重大损失
- D 发行人当年新增借款或者对外提供担保超过上年末净资产的20%
- E 发行人主体或债券信用评级发生变化

解析:

选项C错误，发行人放弃债权、财产或其他导致发行人发生超过上年末净资产10%的重大损失。

正确答案:A, B, D, E

78. 多选题 题目ID:218340

发生可能对上市交易公司债券的交易价格产生较大影响的重大事件，投资者尚未得知时，发行人应当立即将有关该重大事件的情况向中国证监会、证券交易场所报送临时报告，并予以公告，重大事件包括（ ）。「2018年」

- A 公司债券信用评级发生变化
- B 公司当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的10%
- C 公司放弃债权或财产，超过上年末净资产的5%
- D 公司发生超过上年末净资产5%的重大损失
- E 公司董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施

解析:

选项A正确，债券信用评级发生变化，属于重大事件。选项B错误，超过上年末净资产的20%，方构成重大事件。选项C错误，超过上年末净资产的10%，方构成重大事件。选项D错误，超过上年末净资产10%的重大损失，方构成重大事件。选项E正确，公司涉嫌犯罪被依法立案调查，公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施，属于重大事件。

正确答案:A, E

79. 多选题 题目ID:218341

上海证券交易所上市的公司债券发行人，下列事项中，应当及时向上海证券交易所提交并披露临时报告的有（ ）。「2017年」

- A 发行人发生超过上年末净资产10%的重大损失
- B 发行人放弃债权或者财产，超过上年末净资产的10%
- C 发行人作出增资的决定
- D 发行人高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施
- E 发行人当年累计新增借款或者对外提供担保超过上年末净资产的10%

解析:

选项C错误，发行人作出减资、合并、分立、解散及申请破产的决定属于应及时披露的重大事项。选项E错误，超过20%方构成应及时披露的重大事项。

正确答案:A, B, D

80. 多选题 题目ID:218342

根据《公司债券发行与交易管理办法》，发生可能对上市交易公司债券的交易价格产生较大影响的重大事件，投资者尚未得知时，发行人应当立即将有关该重大事件的情况向中国证监会、证券交易场所报送临时

报告，并予以公告，重大事件包括（）。「2016年」

- A 公司债券信用评级上升 B 公司当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的10%
C 公司拟将当年盈利的80%向股东分红 D 公司涉嫌犯罪被司法机关立案调查

解析：

选项A应选，公司债券信用评级发生变化，属于重大事件。选项B不选，超过20%方构成重大事件；选项C应选，“公司分配股利”属于重大事件的规定。选项D应选，公司涉嫌犯罪被依法立案调查，公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施属于重大事件。

正确答案:A, C, D

81. 多选题 题目ID:218344

债券存续期间，出现下列事项时，受托管理人应当按照规定或者约定及时召集债券持有人会议（）。

- A 拟变更受托管理协议的主要内容 B 发行人预计不能按期支付本息 C 增信措施发生重大变化
D 发行人管理层不能正常履行职责

解析：

受托管理人应当按照规定或者约定及时召集债券持有人会议的情形包括：增信机构、增信措施或者其他偿债保障措施发生重大变化且对债券持有人利益带来重大不利影响。选项C选项少了“且对债券持有人利益带来重大不利影响”。发行人管理层不能正常履行职责，导致发行人偿债能力面临严重不确定性，选项D选项少了“导致发行人偿债能力面临严重不确定性”。

正确答案:A, B

82. 多选题 题目ID:218353

关于公开发行公司债券的受托管理人，下列说法正确的有（）。「2018年」

- A 受托管理人应当在募集资金到达专项账户前与发行人以及存放募集资金的银行订立监管协议
B 受托管理人应当将受托公司债券《临时受托管理事务报告》刊登在本期债券发行人和受托管理人的互联网站
C 受托管理人应当建立对发行人的定期跟踪机制，监督发行人对公司债券募集说明书所约定义务的执行情况，并在每年4月30日前向市场公告上一年度的受托管理事务报告
D 受托管理人应当至少提前10个工作日掌握公司债券还本付息、赎回、回售、分期偿还等的资金安排，督促发行人按时履约
E 受托管理人为履行受托管理职责，有权代表债券持有人查询债券持有人名册及相关登记信息，专项账户中募集资金的存储与划转情况

解析：

选项B错误，受托管理人应当将披露的信息刊登在本期债券交易场所的互联网站和符合中国证监会规定条件的媒体；披露的信息包括但不限于定期受托管理事务报告、临时受托管理事务报告、证监会及自律组织要求披露的其他文件。选项C错误，在每年6月30日前向市场公告上一年度的受托管理事务报告。选项D错误，受托管理人应当至少提前20个工作日掌握公司债券还本付息、赎回、回售、分期偿还等的资金安排，督促发行人按时履约。

正确答案:A, E

83. 多选题 题目ID:218354

关于公开发行公司债券的受托管理人职责，下列说法正确的有（ ）。「2017年」

- A 应当在募集资金到达专项账户前与发行人以及存放募集资金的银行订立监管协议
- B 受托管理人应当将受托的公司债券《临时受托管理事务报告》刊登在本期债券发行人和受托管理人的互联网网站
- C 受托管理人应当建立对发行人的定期跟踪机制，监督发行人对公司债券募集说明书所约定义务的执行情况，并在每年4月30日前向市场公告上一年度的受托管理事务报告
- D 受托管理人应当至少提前20个工作日掌握公司债券还本付息、赎回、回售、分期偿还等的资金安排，督促发行人按时履约

解析:

选项A正确，受托管理人应当在募集资金到达专项账户前与发行人以及存放募集资金的银行订立监管协议。选项B错误，受托管理人应当将披露的信息刊登在本期债券交易场所的互联网网站和符合中国证监会规定条件的媒体。选项C错误，在每年6月30日前向市场公告上一年度的受托管理事务报告。

正确答案:A, D

84. 多选题 题目ID:218355

在存续期内，公司债券受托管理人应当持续关注发行人的资信状况，以下属于应监测的重大事项的有（ ）。「2017年」

- A 债券信用评级发生变化
- B 发行人未能清偿到期债务
- C 发行人新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的10%
- D 发行人放弃债权或财产超过上年末净资产的10%
- E 发行人发生超过上年末净资产10%的重大损失

解析:

《公司债券受托管理人执业行为准则》。选项A正确，发行人主体或债券信用评级发生变化，或者债券担保情况发生变更，属于重大事项；选项B正确，发行人未能清偿到期债务或进行债务重组，属于重大事项；选项C错误，发行人一次承担他人债务超过上年末净资产的10%，或者新增借款、对外提供担保超过上年末净资产的20%，属于重大事项；选项D正确，发行人放弃债权或者财产超过上年末净资产的10%，属于重大事项；选项E正确，发行人发生超过上年末净资产10%的重大损失，属于重大事项。

正确答案:A, B, D, E

85. 多选题 题目ID:218356

某证券公司拟非公开发行公司债券，并且自行销售，则下列说法正确的是（ ）。「2015年」

- A 本次非公开发行可以不聘请受托管理人
- B 该证券公司应当与受托管理人签订受托管理协议
- C 为本次发行公司债券提供担保的担保人担任受托管理人
- D 该证券公司可以自行担任受托管理人
- E 受托管理人应当为中国证券业协会会员

解析:

选项A错误，B正确，发行公司债券的，发行人应当为债券持有人聘请受托管理人；受托管理人应当与发行人订立公司债券受托管理协议；C、D错误，为本次发行提供担保的机构、自行销售的发行人以及发行人的实际控制人、控股股东、合并报表范围内子公司及其他关联方不得担任本次债券发行的受托管理人。

正确答案:B, E

86. 多选题 题目ID:218357

根据《公司债券受托管理人执业行为准则》，年度受托管理报告应当包括下列（）内容。

- A 发行人的经营与财务状况
- B 债券持有人会议召开的情况
- C 偿债能力和意愿分析
- D 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况

解析:

全部正确。

正确答案:A, B, C, D

87. 多选题 题目ID:218360

根据上海证券交易所《债券自律监管规则适用指引第4号——公司债券和资产支持证券信用风险管理》，受托管理人可以将债券初步列为一般关注类的情形有（）。「2020年」

- A 债项评级被资信评级机构下调，且展望为负面
- B 增信主体在其他债务中存在无故拖延、拒绝承担增信责任的情况
- C 发行人生产经营情况发生不利变化
- D 发行人最近3个月内面临公司信用类债券还本付息，且偿债资金来源暂未明确或者预计按时足额归集、划付存在较大不确定性

解析:

选项A正确，境内外资信评级机构下调发行人主体或者债项评级、调整评级展望为负面或者将其列入信用观察名单。选项B正确，增信主体在其他债务中存在无故拖延、拒绝承担增信责任。选项C正确，发行人生产经营情况发生不利变化。选项D错误，出现“发行人最近3个月内面临公司信用类债券还本付息，且偿债资金来源暂未明确或者预计按时足额归集、划付存在较大不确定性”的，受托管理人应当将相关公司债券列为重点关注类债券。

正确答案:A, B, C

88. 多选题 题目ID:218363

根据《公司债券发行与交易管理办法》，下列属于债券发行人可采取的内外增信机制、偿债保障措施有（）。「2019年」

- A 资产抵押、质押担保
- B 限制发行人债务及对外担保规模
- C 商业保险
- D 限制发行人向第三方出售或抵押主要资产
- E 设置债券回售条款

解析:

发行人可采取内外增信机制、偿债保障措施，提高偿债能力，控制公司债券风险。内外增信机制、偿债保障措施包括但不限于下列方式：（1）第三方担保；（2）商业保险；（3）资产抵押、质押担保；（4）限制发行人债务及对外担保规模；（5）限制发行人对外投资规模；（6）限制发行人向第三方出售或抵押主要资产；（7）设置债券回售条款。

正确答案:A, B, C, D, E

89. 多选题 题目ID:218364

根据上海证券交易所《债券自律监管规则适用指引第4号——公司债券和资产支持证券信用风险管理》，受托管理人应当将下列相关公司债券列为重点关注类债券的情形包括（ ）。

- A 发行人董事对最近一期定期报告内容的真实性、准确性、完整性持有异议，且发行人最近6个月内面临还本付息公司信用类债券的偿债资金来源暂未明确
- B 发行人最近一期财务报告被出具非标准审计意见，且相关事项对发行人的偿债能力产生不利影响
- C 发行人最近3个月内面临公司信用类债券还本付息，且预计按时足额归集、划付存在较大不确定性
- D 发行人拒不配合受托管理人履职，导致受托管理人无法正常开展信用风险管理工作并准确研判发行人或者公司债券的信用风险程度

解析：

选项A正确，发行人最近6个月内面临还本付息公司信用类债券的偿债资金来源暂未明确，且存在“一般关注类债券”的任一情形（发行人董事、监事、高管无法保证最近一期定期报告内容的真实性、准确性、完整性或者持有异议），受托管理人应当将相关公司债券列为重点关注类债券。

选项B错误，“发行人最近一期财务报告被出具非标准审计意见，且相关事项对发行人的偿债能力产生不利影响”的，受托管理人可以将相关公司债券列为一般关注类债券。

选项C正确，“发行人最近3个月内面临公司信用类债券还本付息，且偿债资金来源暂未明确或者预计按时足额归集、划付存在较大不确定性”的，受托管理人应当将相关公司债券列为重点关注类债券。

选项D正确，“发行人或者相关主体拒不配合受托管理人履职，导致受托管理人无法正常开展信用风险管理工作并准确研判发行人或者公司债券的信用风险程度”的，受托管理人应当将相关公司债券列为重点关注类债券。

正确答案:A, C, D

90. 多选题 题目ID:218365

根据上海证券交易所《债券自律监管规则适用指引第4号——公司债券和资产支持证券信用风险管理》，受托管理人应当根据公司债券或者资产支持证券信用风险程度，将所管理产品划分为正常类（ ）。「2018年」

- A 一般可疑类
- B 一般关注类
- C 风险类
- D 违约类

解析：

受托管理人、计划管理人应当根据公司债券或者资产支持证券信用风险程度，将所管理产品划分为正常类、一般关注类、重点关注类、风险类及违约类，实施差异化的风险监测、排查、化解和处置安排，对重点关注类、风险类和违约类产品的风险管理工作投入更多资源、执行更高要求，并在内部制度流程中予以明确。

正确答案:B, C, D

91. 多选题 题目ID:218367

根据上海证券交易所《债券自律监管规则适用指引第4号——公司债券和资产支持证券信用风险管理》，受托管理人应当根据公司债券或者资产支持证券信用风险程度，将所管理产品划分为（ ）。「2017年」

- A 正常类
- B 一般关注类
- C 风险类
- D 违约类
- E 损失类

解析:

受托管理人、计划管理人应当根据公司债券或者资产支持证券信用风险程度,将所管理产品划分为正常类、一般关注类、重点关注类、风险类及违约类,实施差异化的风险监测、排查、化解和处置安排,对重点关注类、风险类和违约类产品的风险管理工作投入更多资源、执行更高要求,并在内部制度流程中予以明确。

(1) 一般关注类债券,是指发行人的偿债能力或者增信措施的有效性已经或者正在发生不利变化,可能对按期还本付息产生实质影响,需要持续关注信用风险是否进一步恶化的公司债券。

(2) 重点关注类债券,是指发行人的偿债能力或者增信措施的有效性已经发生明显不利变化,按期还本付息存在较大不确定性,需要提前采取措施积极应对的公司债券。

(3) 风险类债券,是指发行人的偿债能力或者增信措施的有效性严重恶化,预计无法按时还本付息的公司债券。

(4) 违约类债券,是指未能在下列日期还本付息的公司债券:①募集说明书、持有人会议决议等约定的还本付息日。相关文件或者协议对还本付息日约定宽限期的,以宽限期届满日为准。②生效判决、仲裁裁决确定的偿付日期。③人民法院裁定受理发行人破产和解、重整或者清算程序之日。

正确答案:A, B, C, D

92. 多选题 题目ID:218368

根据《公司债券发行与交易管理办法》,以下属于公司债券内部增信机制的是()。「2016年」

- A 限制发行人对外担保规模
- B 限制发行人对外投资规模
- C 商业保险
- D 限制发行人向第三方出售主要资产
- E 设置债券赎回条款

解析:

内外部增信机制、偿债保障措施包括但不限于下列方式:(1)第三方担保;(2)商业保险;(3)资产抵押、质押担保;(4)限制发行人债务及对外担保规模;(5)限制发行人对外投资规模;(6)限制发行人向第三方出售或抵押主要资产;(7)设置债券回售条款。其中,(1)(2)属于外部增信机制,其他均为内部增信机制。

正确答案:A, B, D

93. 多选题 题目ID:218376

根据《上海证券交易所公司债券发行上市审核规则适用指引第2号——专项品种公司债券》,科创企业类发行人应当具有显著的科技创新属性,并符合下列情形之一()。「2022年」

- A 发行人最近3年研发投入占营业收入的比例在5%以上
- B 发行人最近3年研发投入金额累计在5000万元以上
- C 发行人报告期内科技创新领域累计营业收入占营业总收入的比例在50%以上
- D 形成核心技术和主营业务收入的发明专利(含国防专利)合计30项以上
- E 具有50项以上著作权的软件行业企业

解析:

科创企业类发行人应当具有显著的科技创新属性,并符合下列情形之一:(1)发行人最近3年研发投入占营业收入的比例在5%以上,或最近3年研发投入金额累计在6000万元以上;(2)发行人报告期内科技创新领域累计营业收入占营业总收入的比例在50%以上;(3)形成核心技术和主营业务收入的发明专利

(含国防专利) 合计30项以上, 或具有50项以上著作权的软件行业企业。

正确答案:A, C, D, E

94. 多选题 题目ID:218377

根据《上海证券交易所公司债券发行上市审核规则适用指引第2号——专项品种公司债券》, 下列关于短期公司债券的说法正确的有()。「2020年」

- A 公开发行短期公司债券的期限为1年及以下, 具体期限由发行人根据生产经营资金需求和市场情况确定
- B 发行人可以自主选择是否进行主体信用评级, 但必须进行债券信用评级
- C 发行人应当在募集说明书中披露募集资金具体用途, 合理解释融资需求, 用于长期投资的, 需在申请文件中做特别说明并提供合理依据
- D 发行人主体信用评级达到AAA(不存在次级条款等影响债券信用评级的相关契约条款), 且采用多边净额结算方式的公开发行短期公司债券, 可以作为债券质押式回购的质押券种

解析:

选项A正确, 短期公司债券, 是指债券期限不超过1年的公司债券, 具体期限由发行人根据生产经营资金需求和市场情况确定; 选项B错误, 公开发行短期公司债券未作出信用评级的规定; 选项C错误, 短期公司债券的募集资金用途应当与债券期限保持合理匹配, 募集资金限于偿还1年内到期的债务和补充流动资金, 不得用于长期投资需求。

正确答案:A, D

95. 多选题 题目ID:218378

根据《上市公司股东发行可交换公司债券试行规定》, 申请发行可交换公司债券, 应当符合的规定有()。「2019年」

- A 申请人应当是股份有限公司
- B 申请人最近一期末的净资产额不低于人民币15亿元
- C 本次发行债券的金额不超过预备用于交换的股票按募集说明书公告日前20个交易日均价计算的市值的70%
- D 应当将预备用于交换的股票设定为本次发行的公司债券的担保物

解析:

选项A错误, 申请人应当是符合《公司法》《证券法》规定的有限责任公司或者股份有限公司; B错误, 公司最近一期末的净资产额不少于人民币3亿元。

【注释】关于可交换债券, 如果是考查《上市公司股东发行可交换公司债券试行规定》(在题干/选项明确), 则是针对公开发行的可交债。非公开发行, 目前只在沪深北交易所《公司债券发行上市审核规则适用指引——专项品种公司债券》涉及。

正确答案:C, D

96. 多选题 题目ID:218379

根据《上市公司股东发行可交换公司债券试行规定》等相关规定, 在上海证券交易所公开发行可交换公司债券, 下列说法正确的有()。「2019年」

- A 自可交换债券发行结束之日起6个月后，债券持有人可按照募集说明书约定选择是否交换为预备用于交换的股票
- B 可交换债券进入换股期后，当日买入的可交换债券，投资者当日可申报换股
- C 换股交收完成后，换得的股票可在换股当日进行转让交易
- D 发行人在可交换债券换股期结束的20个交易日前，应当至少进行3次提示性公告，提醒投资者可交换债券停止换股相关事项
- E 发行人由于按照募集说明书的约定调整或修正换股价格等原因，造成预备用于交换的股票数量少于未偿还可交换债券全部换股所需股票的，应当在换股价格调整日后补足预备用于交换的股票，同时就该等股票设定担保

解析:

选项A错误，自可交换债券发行结束之日起12个月后，债券持有人方可按照募集说明书约定选择是否交换为预备用于交换的股票；选项C错误，换股交收完成后，换得的股票可在下一交易日进行交易；选项E错误，应当在换股价格调整日之前补足预备用于交换的股票。

正确答案:B, D

97. 多选题 题目ID:218380

根据《上市公司股东发行可交换公司债券试行规定》，申请公开发行可交换公司债券，应当符合的规定有（）。「2019年」

- A 申请人应当是符合《公司法》《证券法》规定的有限责任公司或者股份有限公司
- B 公司最近一期末的净资产不少于人民币2亿元
- C 本次发行后累计公司债券余额不超过最近一期末净资产额的40%
- D 本次发行债券的金额不超过预备用于交换的股票按募集说明书公告日前10个交易日均价计算的市值的70%，且应当将预备用于交换的股票设定为本次发行的公司债券的担保物
- E 公司组织机构健全，运行良好，内部控制制度不存在重大缺陷

解析:

选项B错误，公司最近一期末的净资产额不少于人民币3亿元；选项D错误，本次发行债券的金额不超过预备用于交换的股票按募集说明书公告日前20个交易日均价计算的市值的70%。

【注释】关于可交换债券，如果是考查《上市公司股东发行可交换公司债券试行规定》（在题干/选项明确），则是针对公开发行的可交债。非公开发行，目前只在沪深北交易所《公司债券发行上市审核规则适用指引——专项品种公司债券》涉及。

正确答案:A, C, E

98. 多选题 题目ID:218381

根据《上市公司股东发行可交换公司债券试行规定》，对于预备用于交换的上市公司股票所需符合的条件，说法正确的有（）。「2018年」

- A 该上市公司最近1期末净资产不低于人民币15亿元，或者最近3个会计年度加权平均净资产收益率平均不低于6%
- B 用于交换的股票在提出发行申请时应当为无限售条件股份，且股东在约定的换股期间转让该部分股票不违反其对上市公司或者其他股东的承诺

C 用于交换的股票在本次可交换公司债券提出发行申请前，不存在被查封、扣押、冻结等财产权利被限制的情形

D 用于交换的股票在本次可交换公司债券发行前，不存在权属争议或者依法不得转让或设定担保的其他情形

解析:

预备用于交换的上市公司股票应当符合下列规定：（1）该上市公司最近一期末的净资产不低于人民币15亿元，或者最近3个会计年度加权平均净资产收益率平均不低于6%；扣除非经常性损益后的净利润与扣除前的净利润相比，以低者作为加权平均净资产收益率的计算依据；（2）用于交换的股票在提出发行申请时应当为无限售条件股份，且股东在约定的换股期间转让该部分股票不违反其对上市公司或者其他股东的承诺；（3）用于交换的股票在本次可交换公司债券发行前，不存在被查封、扣押、冻结等财产权利被限制的情形，也不存在权属争议或者依法不得转让或设定担保的其他情形。选项C错误，“在本次可交换公司债券发行前”。

【注释】关于可交换债券，如果是考查《上市公司股东发行可交换公司债券试行规定》（在题干/选项明确），则是针对公开发行的可交债。非公开发行，目前只在沪深北交易所《公司债券发行上市审核规则适用指引——专项品种公司债券》涉及。

正确答案:A, B, D

99. 多选题 题目ID:218382

碳中和绿色债券募集资金主要用于碳中和项目的建设、运营、收购。碳中和项目主要包括下列情形（）。

- A 包括太阳能、风电、水电等项目
- B 城市轨道交通、电气化货运铁路和电动公交车辆替换等项目
- C 包括绿色建筑、超低能耗建筑、既有建筑节能改造等项目
- D 碳捕集利用与封存、工业能效提升项目\电气化改造、高碳排放转型升级等项目

解析:

全部正确。

正确答案:A, B, C, D

100. 多选题 题目ID:218383

根据《上海证券交易所公司债券发行上市审核规则适用指引第2号——专项品种公司债券》，科创企业类发行人的应当具有显著的科技创新属性，并符合下列情形（）。

- A 发行人最近3年研发投入占营业收入比例10%以上
- B 发行人报告期内科技创新领域累计营业收入占营业总收入的比例50%以上
- C 形成发明专利（含国防专利）合计35项以上
- D 具有50项以上著作权的软件行业企业。

解析:

选项A错误，发行人最近3年研发投入占营业收入比例5%以上。选项C错误，形成核心技术和主营业务收入的发明专利（含国防专利）合计30项以上，题干少了定语“核心技术和主营业务的”，且数量错误。

正确答案:B, D

101. 多选题 题目ID:218384

根据《上海证券交易所公司债券发行上市审核规则适用指引第2号——专项品种公司债券》有关科技创新公

司债说法错误的有（ ）。

- A 科技创新公司债券的发行人主体评级要求AA+以上
- B 成立时间不满一个完整会计年度，但在推动关键核心技术攻关、承担国家重大科技项目、推动产业转型升级等方面具有引领和示范作用的发行人，可以发行科技创新公司债券
- C 发行人可以使用募集资金对发行前3个月内的科技创新领域相关投资支出进行置换
- D 科创企业类发行人的募集资金投向科技创新领域的比例应当不低于70%

解析：

选项A错误，对发行主体评级无要求。选项B错误，有限定语，可以非公开发行科技创新公司债券。选项C错误，可以对发行前12个月内的科创领域投资支出进行置换。选项D错误，科创升级类、科创投资类和科创孵化类发行人，募集资金投向科技创新领域的比例应当不低于70%，其中用于产业园区或孵化基础设施相关用途比例不得超过30%。科创企业类发行人没有比例限制。

正确答案:A, B, C, D

102. 多选题 题目ID:218385

根据《上海证券交易所公司债券发行上市审核规则适用指引第2号—特殊品种公司债券》，下列情形（ ）的发行人可以申请非公开发行短期公司债券。

- A 主体信用评级且债项评级达到AA+或以上
- B 发行人为行业龙头企业
- C 近2年内已在境内相关债券市场发行短期债务融资工具，且不存在违约、延迟支付债券或其他债务本息的情形
- D 经国家金融监管部门批准设立的金融机构

解析：

选项A错误，无评级主体要求。

正确答案:B, C, D

103. 多选题 题目ID:218387

某公司为从事批发和零售业的上海证券交易所上市公司，根据《上海证券交易所公司债券发行上市审核规则适用指引第6号——知名成熟发行人优化审核》，以下情形中，不符合上海证券交易所可以对其公司债券申请项目适用优化审核安排的有（ ）。「2022年」

- A 资产总额为900亿元，资产负债率为70%，总资产报酬率为2.5%
- B 最近3年内财务报表曾被注册会计师出具保留意见的审计报告，但保留意见所涉及事项的重大影响已经消除
- C 最近36个月内公司的实际控制人存在债券违约、延迟支付本息的情形
- D 公司未受到债券融资限制，且最近36个月内公司未因债券业务违规被实施行政处罚或纪律处分

解析：

选项A正确，总资产报酬率 $2.5\% < 3\%$ ，不符合要求。选项B错误，最近3年财务报告未被注册会计师出具非无保留意见的审计报告，或者最近3年内财务报告曾被注册会计师出具保留意见但保留意见所涉及事项的重大影响已经消除的，满足要求。选项C正确，不符合要求，要求为：最近36个月内公司及其所属企业集团、实际控制人无债券或者其他债务违约、延迟支付本息；选项D错误，公司未受到债券融资限制，且最近36个月内公司未因债券业务违规被实施行政处罚或纪律处分，符合要求。

正确答案:A, C

104. 多选题 题目ID:218388

关于知名成熟发行人申请发行公司债券，说法正确的是（）。

- A 一般公司债券、企业债券和专项品种公司债券可以合并编制申请文件并统一申报
- B 企业债券可使用不超过50%的募集资金用于补充流动资金等非项目建设用途
- C 公司董事、监事、高管在债券项目申请阶段按照规定对债券发行文件签署书面确认意见，并承诺认可各期发行文件、履行规定职责的，每期债券发行前无需另行签署书面确认意见。
- D 知名成熟发行人非公开发行公司债券的，直接在发行备案前提交挂牌申请文件，交易所确认挂牌条件后可直接发行

解析:

全部正确。

正确答案:A, B, C, D

105. 多选题 题目ID:218398

根据《可转换公司债券管理办法》，下列关于可转换公司债券的说法正确的有（）。「2021年」

- A 发行人向特定对象发行的可转换公司债券不得采用公开的集中交易方式转让
- B 上市公司向特定对象发行的可转债转股的，所转换股票自可转债发行结束之日起18个月内不得转让
- C 上市公司向不特定对象发行可转债的转股价格应当不低于募集说明书公告日前20个交易日发行人股票交易均价和前1个交易日均价，且不得向上修正
- D 上市公司向特定对象发行可转债的转股价格应当不低于认购邀请书发出前20个交易日发行人股票交易均价和前1个交易日均价，且不得向上修正
- E 向不特定对象发行可转债的，主承销商应当为可转债持有人聘请受托管理人，并订立可转债受托管理协议

解析:

选项D错误，上市公司向特定对象发行可转债的转股价格应当不低于认购邀请书发出前20个交易日发行人股票交易均价和前1个交易日均价，且不得向下修正；选项E错误，向不特定对象发行可转债的，发行人应当为可转债持有人聘请受托管理人，并订立可转债受托管理协议。

正确答案:A, B, C

106. 多选题 题目ID:218399

根据《上海证券交易所股票上市规则》，发行可转债的上市公司应当及时披露的情形有（）。「2021年」

- A 依据募集说明书约定的转股价格向下修正条款修正转股价格的
- B 有资格的资信评级机构对可转换公司债券的信用或公司的信用进行评级，并已出具信用评级结果的
- C 可转债担保人发生重大诉讼
- D 未转换的可转换公司债券面值总额少于3000万元的

解析:

发生以下可能对可转换公司债券交易或者转让价格产生较大影响的重大事项之一时，上市公司应当及时披露：（1）《证券法》第八十条第二款、第八十一条第二款规定的重大事项；（2）因配股、增发、送

股、派息、分立、减资及其他原因引起发行人股份变动，需要调整转股价格，或者依据募集说明书或者重组报告书约定的转股价格修正条款修正转股价格；（3）向不特定对象发行的可转换公司债券未转换的面值总额少于3000万元；（4）公司信用状况发生重大变化，可能影响如期偿还债券本息；（5）可转换公司债券担保人发生重大资产变动、重大诉讼，或者涉及合并、分立等情况；（6）资信评级机构对可转换公司债券的信用或者公司的信用进行评级并已出具信用评级结果；（7）中国证监会和本所规定的其他情形。

正确答案:A, B, C, D

107. 多选题 题目ID:218400

下列关于主板上市公司发行可转换债券的说法，正确的有（ ）。「2017年」

- A 向不特定对象发行可转换公司债券的公司最近一年净资产收益率不低于6%
- B 具有合理的资产负债结构和正常的现金流量
- C 可转换公司债券募集说明书应当约定，上市公司改变公告的募集资金用途的，赋予债券持有人一次回售的权利
- D 发行可转换债券的募集说明书约定转股价格向下修正条款的，应当同时约定转股价格修正方案提交公司股东大会表决，且须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上同意，股东大会进行表决时，持有公司可转换债券的股东应当回避

解析:

选项A错误，主板要求“最近3个会计年度加权平均净资产收益率平均不低于6%”。

正确答案:B, C, D

108. 多选题 题目ID:218401

根据《可转换公司债券管理办法》，下列说法正确的有（ ）。「2017年」

- A 可转换公司债券自发行结束之日起3个月后方可转换为公司股票
- B 可转债持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为发行人股东
- C 可转换公司债券募集说明书不可以约定发行人赎回条款
- D 可转换公司债券募集说明书应当约定，上市公司改变公告的募集资金用途的，赋予债券持有人一次回售的权利

解析:

选项A错误，可转债自发行结束之日起不少于6个月后方可转换为公司股票，转股期限由公司根据可转债的存续期限及公司财务状况确定；选项C错误，募集说明书可以约定赎回条款，规定发行人可按事先约定的条件和价格赎回尚未转股的可转债；募集说明书可以约定回售条款，规定可转债持有人可按事先约定的条件和价格将所持可转债回售给发行人。

正确答案:B, D

109. 多选题 题目ID:218402

主板上市公司向不特定对象发行可转换公司债券，以下正确的有（ ）。「2017年」

- A 发行人最近3个会计年度盈利，且最近3个会计年度的加权平均净资产收益率平均不低于6%
- B 发行人最近1年可分配利润足以支付公司债券1年的利息

- C 可转债自发行结束之日起6个月后方可转换为公司股票，转股期限最长不超过6年
- D 网上投资者在申购可转换公司债券时无需缴付申购资金

解析:

选项B错误，最近3年平均可分配利润足以支付公司债券1年的利息；选项C错误，转股期限由公司根据可转债的存续期限及公司财务状况确定。

正确答案:A, D

110. 多选题 题目ID:218403

关于主板上市公司发行可转换公司债券的说法，以下不符合相关规定的有（ ）。「2016年」

- A 可转换公司债券自发行结束之日起6个月后方可转换为公司股票
- B 发行可转换公司债券后，配股、增发、送股、派息、分立及其他原因引起上市公司股份变动的，调整转股价格应经股东大会2/3以上的股东同意
- C 可转换公司债券募集说明书必须约定赎回条款，且可以加入回售条款
- D 可转换公司债券修正后的转股价格不低于审议转股价格修正方案的股东大会召开日前20个交易日该公司股票交易均价或前一交易日的均价

解析:

选项B说法错误，转股价格向下修正方案经出席会议的股东所持表决权的2/3以上同意，转股价格调整不需要股大特别决议；选项C说法错误，募集说明书可以约定赎回条款、回售条款；选项D说法错误，不低于股东大会召开日前20个交易日该公司股票交易均价和前1个交易日的均价。

正确答案:B, C, D

111. 判断题 题目ID:218311

发行人、主承销商和证券服务机构应当自收到审核问询之日起15个工作日内提交审核问询回复，需延期回复的，发行人和主承销商应当在回复期限届满前向交易所提交延期回复申请，经交易所同意后可以延长回复时间，但延长时间最长不超过30个工作日。

- A 错误
- B 正确

解析:

发行人、主承销商和证券服务机构应当自收到审核问询之日起30个工作日内提交审核问询回复，交易所另有规定的除外。需延期回复的，发行人和主承销商应当在回复期限届满前向交易所提交延期回复申请，经交易所同意后可以延长回复时间，但延长时间最长不超过30个工作日。

正确答案:A

112. 判断题 题目ID:218316

每期公司债券发行前，发行人和主承销商应当不晚于发行文件公告日前5个交易日向交易所提交备案文件。

- A 错误
- B 正确

解析:

每期公司债券发行前，发行人和主承销商应当不晚于发行文件公告日前2个交易日向交易所提交备案文件。

正确答案:A

113. 判断题 题目ID:218322

担保机构应当在每个会计年度结束之日起4个月内和每一会计年度的上半年结束之日起2个月内，分别向交易所提交并披露上一年度年度报告和本年度中期报告。

A 错误 B 正确

解析:

担保机构应当在每个会计年度结束之日起4个月内向交易所提交并披露上一年的财务报告。

正确答案:A

114. 判断题 题目ID:218345

债券增信机构可以按照召集人的要求出席债券持有人会议，接受债券持有人等相关方的问询，并就拟审议议案的落实安排发表明确意见。

A 错误 B 正确

解析:

债券增信机构应当按照召集人的要求出席债券持有人会议，接受债券持有人等相关方的问询，并就拟审议议案的落实安排发表明确意见。

正确答案:A

115. 判断题 题目ID:218389

对于知名成熟发行人，不存在影响公司经营或偿债能力的重大不利变化，且不存在影响发行上市条件的重大事项的，年度财务报告有效期最多延长至当年8月末，半年度财务报告有效期最多延长至次年2月末。

A 错误 B 正确

解析:

半年度财务报告有效期最多延长至次年4月末。

正确答案:A